

1503048-64.2022.8.26.0407

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... requereu a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 445/457).

A Defesa de IARA pugnou pela desclassificação e, subsidiariamente, absolvição (fls. 463/466).

A Defesa de ILDO, preliminarmente, requereu a instauração do incidente de dependência química. No mérito, pugnou pela desclassificação e, subsidiariamente, absolvição (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1503048-64.2022.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 13 de dezembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1503048-64.2022.8.26.0407

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ILDO ROGERIO BRAMBILLA MENEGHETTI e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de IARA BARBOSA ULIAN e ILDO ROGERIO BRAMBILLA MENEGHETTI por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia: Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 01:30 horas, na Vicinal Roberto Antonio Romanini, altura do numeral 180, neste município e Comarca, IARA BARBOSA ULIAN e ILDO ROGERIO BRAMBILLA MENEGHETTI, respectivamente qualificados a fls. 06 e 07, com unidade de desígnios, em concurso, transportavam e traziam consigo, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, 05 invólucros contendo 'cocaína', pesando 4,2gramas, 16 invólucros contendo 'cocaína', em forma de 'crack', pesando 3,12 gramas, 01 invólucro contendo 'cocaína', em forma de 'crack', pesando 3,45 gramas, 01 invólucro contendo 'cocaína', pesando 1,63 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação provisória de fls. 18/25 e laudo químico-toxicológico definitivo de 174/176.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, averiguando informações que a pessoa de nome ILDO ROGÉRIO BRAMBILLA MENEGHETTI, o denunciado, estaria vindo da cidade de

Adamantina para Osvaldo Cruz a bordo de um veículo Ford/Focus de cor branca, para adquirir drogas na residência de André Ricardo Prado, conhecido como "Grilo", e já tendo informações de que realmente o denunciado vinha buscando drogas nesta cidade de Osvaldo Cruz para revender no Município de Adamantina, policiais militares se dirigiram ao local indicado na delação apócrifa.

Chegando no destino, os agentes estatais avistaram um veículo da mesma marca e modelo do denunciado estacionado na rua Japão, próximo à entrada do corredor que dá acesso a residência de André Ricardo, tendo notado o momento em que o condutor do veículo saiu do local, sendo efetuada a abordagem.

O condutor do veículo foi identificado como sendo o denunciado, e estava acompanhado de IARA BARBOSA ULIAN, a denunciada. Submetidos a revista pessoal, foi constatado que a denunciada escondia em sua boca 02 invólucros contendo o entorpecente 'crack'. Durante a revista veicular, foram localizados 05 invólucros contendo o entorpecente 'cocaína' e outros 16 invólucros contendo 'crack'.

Então, os policiais deram voz de prisão aos denunciados, que foram conduzidos à Unidade Policial, onde também apresentaram as drogas apreendidas, além do veículo utilizado para o transporte dos entorpecentes.

Assim, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas, as condições em que se deram os fatos, as informações de que o denunciado vinha buscando drogas nesta cidade de Osvaldo Cruz para revender no Município de Adamantina, bem como da conduta social dos denunciados (fls. 61/87 e 88/125), inclusive com envolvimento com o tráfico de drogas, torna-se evidente que os entorpecentes apreendidos tinham a mercancia como destino.

Os réus foram presos em flagrante (fls.01/02), sendo convertida em preventiva (fls.143/149).

A denúncia foi recebida em 10/11/22 (fl.389).

Devidamente citado, os réus apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado os réus.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (fls. 445/457).

A Defesa de IARA pugnou pela desclassificação e, subsidiariamente, absolvição (fls. 463/466).

A Defesa de ILDO, preliminarmente, requereu a instauração do incidente de dependência química. No mérito, pugnou pela desclassificação e, subsidiariamente, absolvição (fls. 469/487).

Vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Precipuamente, INDEFIRO o incidente de insanidade mental.

O artigo 149 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de instauração de incidente de insanidade mental quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado no momento da conduta criminosa.

Todavia, no caso de não existirem provas nos autos de que o acusado possuía incapacidade mental ao tempo dos fatos, desnecessária a realização do incidente. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do réu.

Além disso, a alegação genérica de que o recorrente é usuário contumaz de substâncias entorpecentes, por si só, não ampara a realização de exame toxicológico. Não há nos autos qualquer informação de que o acusado era, ao tempo dos fatos, incapaz de compreender sobre o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 08/10); auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); auto de apreensão (fls. 13; 14/15); laudo pericial (fls. 168/173; 276/297); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Carlos Renato Garbulho, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que receberam denúncias de que o réu ia até Osvaldo Cruz comprar drogas em um veículo de cor branca na casa de André. Em patrulhamento viram o veículo branco na casa de André. Depois de um tempo, saíram em perseguição e realizaram abordagem. Em busca pessoal no réu nada foi encontrado. Em busca pessoal na ré encontraram porções de droga dentro de sua boca. Eram dois invólucros contendo cocaína e crack. No console do veículo encontraram mais porções de cocaína e crack. O réu tentou empreender fuga, mas foi contido. Havia informações que o réu realizava a venda de drogas na cidade de Adamantina e de que comprava em Osvaldo Cruz.

A testemunha Danilo Vieira Chinchio, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que receberam denúncias que o réu estaria vindo a Osvaldo Cruz até a casa de André para comprar drogas. Na data dos fatos, fizeram diligência perto da casa do André. Visualizaram um carro branco, conforme denúncias, indo até a casa de André. Depois fizeram abordagem. No veículo estavam os réus e um bebê de pouca idade. Em busca pessoal na ré, dentro de sua boca, havia porções de crack e cocaína. No veículo encontraram mais drogas. O réu tentou empreender fuga. Tinham informações de que os réus realizavam venda de drogas. A revista na ré foi realizada por uma policial militar e o depoente viu quando a droga foi encontrada na boca da ré. Eram dois invólucros grandes e as pedras de crack estavam fracionadas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

As testemunhas André Morini Sangaletti, Rosemary Aparecida Soares Brambilla, Luis Francisco Carneiro Bernal, Vilma Josefa Guelsi de Alcantara, em depoimento judicial, relataram que não presenciaram os fatos. Asseveraram, em síntese, que o réu ILDO é usuário de drogas.

Interrogado judicialmente, o réu ILDO negou o tráfico de drogas. Disse que é usuário de crack e cocaína. As drogas apreendidas eram para uso pessoal.

Interrogado judicialmente, a ré IARA negou os fatos. Disse que nenhuma droga foi encontrada em sua posse, asseverando que os policiais militares mentiram no depoimento. Alegou ser usuária de drogas. Disse que passou a guarda de seus filhos para sua cunhada.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime pelos quais foram denunciados.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais. A quantidade de droga apreendida é compatível com o

tráfico de drogas que comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. O termo drogas representa um branco a ser preenchido por noma específica. A portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (cocaína e crack) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de drogas.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configurar a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeita a autoria e materialidade.

Os policiais militares asseveraram que obtiveram informações prévias de que o réu, em um carro de cor branca, iria até a casa de um indivíduo chamado André para comprar drogas e revendê-las nas cidade de Adamantina. Em patrulhamento, os policiais avistaram o veículo próximo do local indicado. Seguiram o veículo e realizaram abordagem. Localizaram no interior do veículo porções de cocaína e crack, além de outras porções que a ré estava escondendo no interior de sua boca. Ademais, o réu, no momento da abordagem, demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga, indicando o receio de ser preso em razão do cometimento do crime em questão. Inconteste que os réus estavam portando drogas para comercialização. A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do art. 202 do CPP, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles.

Neste sentido: STJ - AREsp: 2034438 RS 2021/0398138-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/05/2022; TJ-SP - APR: 15008725520218260599 SP 1500872-55.2021.8.26.0599, Relator: Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, Data de Julgamento: 20/07/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022; APR: 15033015620218260320 SP 1503301-56.2021.8.26.0320, Relator: Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022; APR: 15002029820208260551 SP 1500202-98.2020.8.26.0551, Relator: Xavier de Souza, Data de Julgamento: 17/02/2022, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2022.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta dos réus se enquadra no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda. Nessa esteira, repise-se, a simples negativa do acusado e a ausência da prova efetiva da mercancia ou de petrechos para o acondicionamento do entorpecente, não têm o condão de afastar a imputação do delito de tráfico de drogas. Outrossim, também não se ignora que o fato de que o acusado ser usuário de drogas, não impede que seja traficante, tampouco afasta a conclusão de que também realiza comércio da substância que consome. Pelo contrário, é comum usuários de drogas que também traficam, seja pelo fácil acesso à droga ou como forma de custear o vício, e, como cediço, a versão de que o acusado de tráfico é usuário é uma forma de defesa rotineiramente utilizada na tentativa de excluir a responsabilidade pelo crime praticado em processos que apuram os delitos de traficância. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-

24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR: 00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018.

Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material.

No caso em tela verifico que os réus foram presos em flagrante portando drogas, mas não houve investigação prévia acerca do crime de associação.

Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

RÉU ILDO ROGERIO BRAMBILLA MENEGHETTI

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0001044-25.2011.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/08/12 - fls.113; processo nº 0005918-53.2011.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/04/13 - fls.114/115; processo nº 0006401-54.2009.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/11/10 - fls.116; processo nº 0000335-38.2009.8.26.0411, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/09/13 - fls.120; processo nº 0002976-96.2009.8.26.0411, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/06/14 - fls.122; processo nº 0003700-03.2009.8.26.0411, com trânsito em julgado para a Defesa em 27/08/14 - fls. 123). Foram apreendidas porções de cocaína e crack, conforme auto de apreensão de fl. 09. Portanto, faz-se necessário, dado a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias.

Assim, aumento em 1/2 e fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multas.

Segunda fase: O réu é multirreincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000922-02.2017.8.26.0081, com trânsito em julgado para a

Defesa em 24/10/17 - fls. 112/113; processo nº 0001918-58.2021.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/09/21 - fls. 114/115) razão pela qual agravo a pena-base em 1/3 e fixo a pena provisória em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

RÉ IARA BARBOSA ULIAN

Primeira fase: A ré possui antecedentes (processo nº 0001351-08.2013.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/04/14 - fls. 79; processo nº 0001426-33.2008.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/02/13 - fls. 80; processo nº 0001516-60.2010.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 26/03/12 - fls. 81; processo nº 0002376-61.2010.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 08/02/11 - fls. 81/82; processo nº 0004306-17.2010.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/01/12 - fls. 83/84; processo nº 0004702-91.2010.8.26.0081, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/07/13 - fls. 84/85). Foram apreendidas porções de cocaína e crack, conforme auto de apreensão de fl. 09. Portanto, faz-se necessário, dado a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias.

Assim, aumento em 1/2 e fixo a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multas.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime fechado, para ambos os réus, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista os antecedentes e a reincidência verificada.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, em razão do quantum de pena fixado, além dos antecedentes e reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR ILDO ROGERIO BRAMBILLA MENEGHETTI como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 10 anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 1.000 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

CONDENAR IARA BARBOSA ULIAN como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos e 06 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 750 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

ABSOLVER ambos os réus do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, III, do CPP.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. Recomende-se os réus na prisão em que se

encontram.